

Noen viktige lover

Sammendrag · Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert punkt sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Tre lover og ett prinsipp: loven er et minstekrav

Hva: Tre lover styrer mye av hverdagen til en leder. Markedsføringsloven gjelder når du skaffer kunden. Håndverkertjenesteloven gjelder når jobben for en privatkunde er i gang. Arbeidsmiljøloven gjelder dem som jobber hos deg. **Hvem:** Lederen som svarer for bedriften, og formannen som leder laget. **Hvorfor:** Loven er et minstekrav. Du kan avtale bedre vilkår enn loven, aldri svakere. Lovene endres også. Derfor må du bruke loven slik den er i dag.

Hos Nordlys: Tre saker ligger på pulten. En kunde nekter å betale 4 500 kroner over prisoverslaget. En lærling har jobbet i 19 dager uten signert avtale. En montør har 212 overtidstimer. Alle tre har en paragraf.

Husk: Du kan avtale bedre enn loven, aldri svakere.

2. Markedsføring: det du lover, må du kunne bevise

Hva: Markedsføringsloven § 3 sier at påstander i reklame skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal finnes når annonsen kommer ut, ikke først når noen spør. Åpenbare overdrivelser er lov. **Hvem:** Daglig leder som lager nettside, bilreklame og annonser. **Hvorfor:** Dette er regelen et installasjonsfirma oftest bommer på. Nye regler om grønn markedsføring forbyr også ord som «miljøvennlig» og «bærekraftig» uten dokumentasjon.

Hos Nordlys: «Vi kutter strømregningen din med 40 prosent» krever et regnestykke i skuffen før annonsen står på trykk. Bytt ordet «grønn» med et tall: hvor mange kilowattimer, målt hvordan.

Husk: Regnestykket skal ligge i skuffen før annonsen kommer ut.

3. Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

Hva: Håndverkertjenesteloven gjelder jobber for forbrukere, altså privatkunder. Finner du behov for arbeid utenfor oppdraget, skal du kontakte kunden. Det står i § 9. **Hvem:** Montøren og formannen som står i jobben hos en privatkunde. **Hvorfor:** Når du ikke når kunden, kan du bare gjøre jobben hvis to ting holder samtidig. Hun må antas å ville ha det gjort. Og prisen må være liten i forhold til jobben. Ellers kan du ikke kreve betalt.

Hos Nordlys: Montøren skifter skap og finner en avgrenet jordleder i veggen. Han ringer kunden før han tar verktøyet. Da kan timene faktureres etter § 33.

Husk: Spør ikke «haster det?». Spør: ville hun villet det, og er det småpenger?

4. Prisoverslaget: 15 prosent er et tak

Hva: Har du gitt et prisoverslag, kan prisen ikke bli vesentlig høyere. Den kan i alle fall ikke bli mer enn 15 prosent høyere. Det står i håndverkertjenesteloven § 32. Prosenten regnes av overslaget. **Hvem:** Kalkulatøren som gir prisoverslag etter befaringen. **Hvorfor:** 15 prosent er et tak, ikke en rettighet. Også en mindre overskridelse kan være for mye. Og det er håndverkeren som må bevise hva slags pris som ble gitt.

Hos Nordlys: Overslaget var 25 000 kroner. Taket er 25 000 ganger 1,15, altså 28 750. Fakturaen ble 29 500, 18 prosent over. Kunden kan avvise 750 kroner. Resten må hun betale.

Husk: En telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner.

5. Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

Hva: Skal noen jobbe hos deg mer enn én måned, skal den skriftlige avtalen være på plass senest sju dager etter første dag. Endringer skal inn i avtalen senest samme dag som de gjelder. Reglene ble endret 1. juli 2024. **Hvem:** Daglig leder som ansetter montører og lærlinger. **Hvorfor:** Der avtalen tier, tier den i arbeidstakerens favør. Står det ikke at jobben er midlertidig, legges det til grunn at den er fast.

Hos Nordlys: Lærlingen begynte for 19 dager siden. Avtalen ligger usignert i en perm. Fristen gikk ut for 12 dager siden. Det tar ti minutter å rette.

Husk: Sju dager når avtalen lages. Samme dag når den endres.

6. Overtid: et særlig behov, ikke en vane

Hva: Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 i uka. Timer ut over det er overtid. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov og drøfting med de tillitsvalgte. Tillegget er minst 40 prosent. **Hvem:** Driftslederen og formannen som sier ja til neste oppdrag. **Hvorfor:** En overtidstime koster bedriften 471,78 kroner, mot 361,35 for en vanlig time. Det er 31 prosent mer. Kunden betaler det samme.

Hos Nordlys: En montør har 212 overtidstimer siste tolv måneder. Uten avtale er grensen 200 timer på 52 uker. Over det kreves skriftlig avtale med de tillitsvalgte, i en bedrift med tariffavtale.

Husk: Fast overtid hver uke er ikke et særlig behov. Det er underbemanning.

7. Oppsigelse: drøft først, skriv det ned, ha en saklig grunn

Hva: Før du bestemmer deg, skal du drøfte saken med den ansatte og den tillitsvalgte (§ 15-1). Oppsigelsen skal være skriftlig (§ 15-4). Og den må ha en saklig grunn (§ 15-7). **Hvem:** Daglig leder som må si opp en ansatt. **Hvorfor:** En formfeil kan velte en oppsigelse som ellers var saklig. Gjelder det oppførsel, må den ansatte ha fått en advarsel først.

Hos Nordlys: En muntlig oppsigelse i bilen på vei hjem fra et bygg er en formfeil. Den kan kjennes ugyldig, og det løper ingen frist for søksmål.

Husk: Rekkefølgen er like viktig som grunnen.

8. Der loven slutter, begynner etikken

Hva: Etikkk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du faktisk gjør. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. **Hvem:** Lederen som må velge når loven ikke gir svaret. **Hvorfor:** Loven er ofte et minstekrav og et kompromiss. Det loven var ment å oppnå, kalles lovens ånd. Ånden kan kreve mer av deg enn ordene i loven, aldri mindre.

Hos Nordlys: 15 prosent er et tak, ikke et fribeløp. Sju dager er en yttergrense, så skriv avtalen før første arbeidsdag. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.

Husk: Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

MERK — LOVEN ER ENDRET SIDEN LÆREBOKA BLE SKREVET. Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8 ble endret 1. juli 2024, ordlyden i § 14-9 bokstav a allerede 1. juli 2015, og § 4-3 ble skrevet om med virkning fra 1. januar 2026. Presumsjonsreglene i § 14-6, treårsregelen i § 14-9 og tilføysene i §§ 15-4, 15-5 og 15-7 står ikke i boka i det hele tatt. Fra 27. september 2026 gjelder nye regler om grønn markedsføring. Dette sammendraget bruker gjeldende rett, og sier hver gang hvor læreboka avviker. Det er ikke en feil i boka — det er en lov som har endret seg etter at boka gikk i trykken, og det kommer til å skje igjen. Sjekk alltid lovdata.no, og les avsnittet om kildestatus bakerst.

Tre brev på Karis pult

Kari Nordlund kom tilbake fra ferie til tre saker på pulen. Kunden som hadde fått prisoverslag på 25 000 kroner og faktura på 29 500, og som nektet å betale differansen. Lærlingen som begynte for 19 dager siden, og som fortsatt ikke hadde signert arbeidsavtale. Og montøren som hadde 212 overtidstimer de siste tolv månedene. Ingen av de tre er et faglig problem. Alle tre er lederens ansvar, og alle tre har en paragraf.

Dette kapitlet er det siste i LØM-pensumet, og det rammer inn alt det andre. Tre lover står sentralt, og de har tre forskjellige logikker. Markedsføringsloven regulerer hvordan du får tak i kunden. Håndverkertjenesteloven regulerer forholdet til forbrukeren når jobben først er i gang. Arbeidsmiljøloven regulerer forholdet til dem som arbeider hos deg. Den siste er et minstekrav: du kan avtale bedre vilkår enn loven, aldri svakere. En tariffavtale kommer i tillegg og gjelder der den er inngått, og både lov og avtale kan gjelde samtidig.

Til slutt kommer etikken, som tar over der loven slutter — og den slutter tidligere enn folk tror. All menneskelig eller organisatorisk atferd lar seg ikke lovregulere. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø, og det er derfor etikkdelen står i det samme kapitlet som lovene.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Prisoverslag	Et anslag du kan bomme litt på — men bare litt, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent. Hos Nordlys: Håndverkertjenesteloven § 32 sier at prisen ikke skal overstige et gitt prisoverslag vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 prosent. Det er tjenesteyteren som må godtgjøre om det som ble sagt, var fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning. Vanlig felle: Å tro at 15 prosent er et fribeløp. Overskridelsen må også være berettiget, og plikten til å kontakte kunden underveis gjelder uansett.
Skriftlig arbeidsavtale	Papiret som skal ligge på plass senest sju dager etter at folk har begynt — ikke ved månedsskiftet. Hos Nordlys: Lærlingen begynte for 19 dager siden. Hun har fått arbeidstøy, nøkkel og plass i bilen, og hun har gjort jobb hver dag. Avtalen ligger usignert i en perm. Fristen gikk ut for 12 dager siden. Vanlig felle: Læreboka skriver én måned. Det var riktig fram til 1. juli 2024 — fristen står i aml. § 14-5, og den ble endret da direktivet om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår ble gjennomført i norsk rett.
Midlertidig ansettelse	Unntaket fra hovedregelen om fast jobb — og unntaket er smalere enn de fleste tror. Hos Nordlys: Arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen i første ledd er at arbeidstaker skal ansettes fast. Unntakene står i andre ledd, og de to viktigste er at arbeidet er av midlertidig karakter, og arbeid i stedet for en annen (vikariat). Vanlig felle: Boka gjengir bokstav a med en ordlyd som ble endret 1. juli 2015, og som i tillegg krevde at arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Det kravet står ikke i loven i dag.
Overtid	Alt som ligger over den alminnelige arbeidstiden — og som krever en grunn, ikke bare en ordre. Hos Nordlys: Arbeidsmiljøloven § 10-6 krever et særlig og tidsavgrenset behov, og drøfting med de tillitsvalgte. Grensene uten avtale er 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av 52 uker. Tillegget skal være på minst 40 prosent. Vanlig felle: Å tro at grensen kan flyttes ved avtale med den enkelte montøren. De utvidede grensene forutsetter skriftlig avtale med de tillitsvalgte i en virksomhet som er bundet av tariffavtale.

Begrep	På norsk
Etikk og moral	Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du faktisk gjør. Hos Nordlys: Begge ordene betyr opprinnelig «sed, skikk, vane» — etikk fra gresk ethos, moral fra latin mos. På norsk tenker vi etisk og handler moralsk. Deskriptiv etikk beskriver hvordan folk faktisk tenker og handler; normativ etikk handler om hvordan vi bør innrette oss. Vanlig felle: Å tro at etikk er noe man har eller ikke har. Boka er tydelig på at etisk atferd nesten alltid har en kostnad, i alle fall på kort sikt — og at etikken derfor ofte kommer på kollisjonskurs med det som er økonomisk rasjonelt der og da.
Lovens ånd og lovens bokstav	Hva loven var ment å oppnå, mot hva den nøyaktig sier. Hos Nordlys: Lover er ofte minimumsstandarder og resultat av politiske kompromisser, og de etiske føringene kan være vage. Boka peker på at man kommer et godt stykke videre i en beslutningsprosess dersom man også tar inn over seg intensjonene bak loven. Vanlig felle: Å bruke «lovens ånd» som argument for å gjøre mindre enn loven krever. Retningen går bare én vei: ånden kan kreve mer av deg enn bokstaven, aldri mindre.

Markedsføringsloven

Grunnkilde i læreboka: Hjertnes kap. 20.1. Reglene om grønn markedsføring nederst i dette avsnittet er nyere enn boka og står ikke der.

Markedsføringsloven trådte i kraft 1. juni 2009 og avløste loven fra 1972. Hovedreglene og prinsippene ble videreført, men EU-direktivet om urimelig handelspraksis ble tatt inn og er nå gjeldende norsk rett. Loven gjelder både forholdet mellom næringsdrivende og forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere, og reglene for markedsføring mellom næringsdrivende er skilt ut i et eget kapittel. Det er Markedsrådets tolkning av reglene som etablerer gjeldende markedsrett i Norge.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 2	God markedsføringsskikk	Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Det legges vekt på om den krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, om virkemidlene kan virke støtende, og om den er særlig påtrengende.	Bilreklamen og Facebook-innleggene til Nordlys. Terskelen er ikke smak, den er om noen krenkes.
§ 3	Dokumentasjon av markedsføring	Påstander i markedsføring om faktiske forhold, blant annet om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer. Kravet om at forbrukeren skal kunne se at noe er reklame, ligger ikke her, men i § 8.	«Vi kutter strømregningen din med 40 prosent» krever et regnestykke i skuffen FØR annonsen står på trykk — ikke når Forbrukertilsynet spør.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 6	Urimelig handelspraksis	Urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er vesentlig egnet til å endre forbrukernes atferd. Særlig sårbare grupper vurderes ut fra sitt eget perspektiv.	En eldre kunde som får høre at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag. Vurderingen gjøres ut fra hva den kunden forstår.
§ 7	Villedende handlinger	Uriktige opplysninger som er egnet til å påvirke forbrukeren til en beslutning hun ellers ikke ville tatt. Også egnethet til å forveksles med en konkurrents ytelse eller kjennetegn.	«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» når det bare finnes en rammeavtale. Det er villedende.
§ 8	Villedende utelatelser	Å utelate eller tildekke vesentlige opplysninger — eller presentere dem uklart, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig. Det er også en utelatelse ikke å opplyse tydelig om at noe har et kommersielt formål. Gir bedriften kundene tilgang til omtaler av arbeidet sitt, er det vesentlig å opplyse om og hvordan bedriften sikrer at omtalene stammer fra kunder som faktisk har brukt tjenesten.	Tilbudsprisen på ladeboks der «montering kommer i tillegg» står med fire punkters skrift nederst. Og terningkastene på nettsiden: hvem har egentlig skrevet dem?
§ 9	Aggressiv handelspraksis	Egnet til å begrense forbrukerens valgmulighet ved tvang, trakassering eller annen utilbørlig påvirkning — også der markedsføreren utnytter en maktposisjon uten trusler.	Montøren står i sikringsskapet og sier at han ikke kan sette strømmen på igjen før kunden har signert på et tilbud. Det er en maktposisjon.
§ 10	Prismerking og informasjonsplikt m.m.	Den som selger varer eller tjenester til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene slik at de lett kan ses av kundene. Paragrafen utfylles av prisopplysningsforskriften (FOR-2012-11-14-1066), som blant annet regulerer prisopplysning for tjenester og krav om førpris når en pris markedsføres som nedsatt.	Timeprisen og utrykningstillegget skal være opplyst før montøren kjører — ikke stå på fakturaen etterpå.
§ 18	Tilleggsfordel ved markedsføring til forbrukere	Næringsdrivende som i markedsføring tilbyr forbrukerne en tilleggsfordel eller en mulighet for å oppnå en slik fordel — for eksempel rabatter, gaver, deltakelse i konkurranser eller spill — skal sikre at vilkårene for å benytte tilbudet er klare og lett tilgjengelige. Det gamle forbudet mot tilgift og utlodninger i loven fra 1972 er ikke videreført; § 18 er en opplysningsplikt, ikke et forbud.	En trekning blant alle som ber om befaring, er lovlig — men frist, premie, hvem som kan delta og når det trekkes, må stå tydelig. Krever Nordlys derimot kjøp for å delta, er spørsmålet ikke lenger § 18, men lotteriloven: da kan kjøpesummen være et innskudd, og arrangementet blir et lotteri som krever tillatelse.

Den regelen et installasjonsfirma bommer mest på i praksis, er dokumentasjonskravet i § 3, som i dag har overskriften «Dokumentasjon av markedsføring». Dokumentasjonen for en påstand om en ytelses egenskaper eller virkning skal foreligge på annonsørens hånd i det øyeblikket markedsføringen finner sted, ikke når noen spør etter den. Åpenbare overdrivelser er fortsatt tillatt, fordi folk flest tar dem for hva de er. Merk at kravet om at forbrukeren skal kunne se at noe er reklame, IKKE ligger i § 3. Det ligger i § 8, sammen med de andre villedende utelatelser.

§ 8 er den paragrafen som treffer nettsiden til en håndverksbedrift hardest. Å utelate eller tildekke vesentlige opplysninger — eller presentere dem uklart, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig — er en villedende utelatelse. Det er også en utelatelse ikke å opplyse tydelig om at noe har et kommersielt formål. Og gir bedriften kundene tilgang til omtaler av arbeidet sitt, er det vesentlig å opplyse om og hvordan bedriften sikrer at omtalene stammer fra kunder som faktisk har brukt tjenesten. Tilbudsprisen på ladeboks der «montering kommer i tillegg» står med fire punkters skrift nederst. Og terningkastene på nettsiden: hvem har egentlig skrevet dem? Prisopplysningsplikten i § 10 utfylles av prisopplysningsforskriften (FOR-2012-11-14-1066), som blant annet regulerer prisopplysning for tjenester og krav om førpris når en pris markedsføres som nedsatt.

§ 18 er den paragrafen som oftest blir gjengitt feil, og den heter i dag «Tilleggsfordel ved markedsføring til forbrukere». Næringsdrivende som i markedsføring tilbyr forbrukerne en tilleggsfordel eller en mulighet for å oppnå en slik fordel — for eksempel rabatter, gaver, deltakelse i konkurranser eller spill — skal sikre at vilkårene for å benytte tilbudet er klare og lett tilgjengelige. Det gamle forbudet mot tilgift og utlodninger i loven fra 1972 er ikke videreført; § 18 er en opplysningsplikt, ikke et forbud. Regelen er altså en OPPLYSNINGSPLIKT, ikke et forbud: konkurransen er lovlig, men reglene for den må stå klart et sted.

Det praktiske skillet en installatør må kjenne, går ikke mellom lovlig og ulovlig konkurranse etter § 18, men mellom markedsføringsloven og lotteriloven. En trekning blant alle som ber om befarings, er lovlig — men frist, premie, hvem som kan delta og når det trekkes, må stå tydelig. Krever Nordlys derimot kjøp for å delta, er spørsmålet ikke lenger § 18, men lotteriloven: da kan kjøpesummen være et innskudd, og arrangementet blir et lotteri som krever tillatelse. Vilkaene i lotteriloven for når en markedsføringskonkurranse blir et lotteri, er ikke gjengitt her, fordi de ikke er kontrollert mot primærkilde — se avsnittet om kildestatus bakerst. Hovedpoenget står likevel fast: gjør du deltakelse betinget av kjøp, er det ikke lenger § 18 du skal lese.

GRØNN MARKEDSFØRING — NYE REGLER FRA 27. september 2026. Endringer i markedsføringsloven, LOV-2026-06-19-34 gjennomfører Direktiv (EU) 2024/825 om styrket forbrukervern i det grønne skiftet. Endringen forbyr generelle miljøpåstander som ikke kan dokumenteres — «miljøvennlig», «bærekraftig», «klimanøytral», «grønn» — og forbyr egne bærekraftsmerker uten en anerkjent sertifiseringsordning bak. Svartelisten over praksis som alltid er forbudt, utvides, og det kommer nye krav om informasjon om holdbarhet, reparerbarhet, reservedeler og programvareoppdateringer. Overtredelsesgebyret kan settes til inntil fire prosent av omsetningen.

Dette treffer Nordlys direkte, fordi solcelle- og ladeavdelingen er det bedriften markedsfører mest. «Grønn elektrifisering» og «bærekraftige energiløsninger» på nettsiden blir ulovlig uten dokumentasjon i bunn. Løsningen er ikke å slutte å snakke om miljø, men å bytte påstanden mot et tall: hvor mange kilowattimer, målt hvordan, over hvilken periode. Forbeholdet du skal kjenne til: Ikrafttredelsesdatoen er den EU-felles anvendelsesdatoen og er bekreftet av NHO Service og Handel for norsk rett, ikke lest i Lovdata. Sjekk datoen før du oppgir den som sikker.

Håndverkertjenesteloven

Grunnkilde i læreboka: Hjertnes kap. 20.2, og 20.2.4 om pris og prisoverslag.

Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester overfor forbrukere. Tjenester ytet overfor næringsdrivende reguleres av avtalen og av ulovfestet avtalerett, og den avgrensningen er viktig for en installasjonsbedrift som arbeider for begge deler. Fem regler styrer hverdagen.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 5	Krav til utførelsen og pris	Tjenesten skal utføres fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal den utføres på rimeligste måte.	Standarden er hvordan en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det — ikke hvordan denne montøren pleier å gjøre det.
§ 7	Plikt til å frarå	Antar tjenesteyteren at prisen vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller at tjenesten ikke blir til rimelig nytte, skal han orientere forbrukeren. Ser han underveis at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, skal han kontakte henne. Er hun ikke å treffe, skal arbeidet stanses dersom stans må antas å være i hennes interesse.	Kunden vil ha reparert et 30 år gammelt skap for 18 000 kroner når et nytt koster 24 000. Da har Nordlys en plikt, ikke bare en mulighet, til å si det.
§ 9	Tilleggsarbeid	Viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre samtidig, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Når hun ikke, kan tilleggsarbeidet bare utføres dersom begge vilkårene er oppfylt: forbrukeren må antas å ville ha arbeidet utført, OG prisen for det må være ubetydelig i seg selv eller lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning.	Montøren finner en avgrenset jordleder i vegg mens han skifter skap. Det er tilleggsarbeid, og telefonen tas før verktøyet. Får han ikke tak i kunden, er spørsmålet ikke «haster det?», men «ville hun villet det, og er det småpenger mot resten av jobben?»
§ 32	Pris og prisoverslag	Følger prisen ikke av avtalen, gjelder gjengs pris. Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent. To ting følger av det: 15 prosent er et ytre tak, ikke en rettighet — også en mindre overskridelse kan være «vesentlig» — og taket gjelder ikke dersom en annen prisgrense er uttrykkelig avtalt, eller tjenesteyteren har rett til pristillegg etter § 33. Prosenten regnes av beløpet i overslaget, og en prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift med mindre forbrukeren må antas å ha visst noe annet.	Det er Nordlys som må godtgjøre om det som ble sagt på befaringen, var fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 33	Betaling for tilleggsarbeid	Tilleggsarbeid som godtgjort ikke var omfattet av oppdraget, og som er utført i samsvar med § 9, kan kreves betalt. Det samme gjelder ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.	Jordlederen i veggen kan faktureres dersom § 9 er fulgt — enten fordi kunden ble kontaktet, eller fordi begge vilkårene i § 9 var oppfylt. Er ingen av delene tilfelle, er timene Nordlys sitt tap.

Standarden i § 5 er ikke hvordan denne montøren pleier å gjøre det, men hvordan en dyktig og erfaren fagmann ville utført arbeidet, og den omfatter både arbeidet, materialene og delene. Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal den utføres på rimeligste måte. Loven legger til grunn en plikt til dialog mellom partene, og den plikten kan gå så langt som til å frarå kunden å få jobben gjort i det hele tatt.

Plikten til å frarå i § 7 har tre sider. Før avtalen inngås eller arbeidet påbegynnes: antar tjenesteyteren at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte, skal han orientere forbrukeren om det. Underveis: får han grunn til å anta at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, skal han kontakte henne. Og er hun ikke å treffe, gjelder en STANSEPLIKT: arbeidet skal stanses dersom stans må antas å være i hennes interesse. Brytes plikten, kan resultatet bli at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut. Det er den setningen som avgjør om timene kan faktureres.

Tilleggsarbeid etter § 9 følger den samme logikken, og dette er det viktigste enkeltpunktet i hele kapitlet for en installatør. Viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre samtidig, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Når hun ikke, kan tilleggsarbeidet bare utføres dersom begge vilkårene er oppfylt: forbrukeren må antas å ville ha arbeidet utført, OG prisen for det må være ubetydelig i seg selv eller lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning. Legg merke til at de to vilkårene gjelder SAMTIDIG. Bestemmelsen er ikke en fullmakt til å sette i gang fordi kunden ikke tar telefonen. Spørsmålet er ikke «haster det?», men «ville hun villet det, og er det småpenger mot resten av jobben?». Montøren finner en avgrenset jordleder i veggen mens han skifter skap. Det er tilleggsarbeid, og telefonen tas før verktøyet. Får han ikke tak i kunden, er spørsmålet ikke «haster det?», men «ville hun villet det, og er det småpenger mot resten av jobben?» Og pengene henger i det: § 33 gir bare rett til betaling for tilleggsarbeid som er utført i samsvar med § 9. Er verken telefonen tatt eller begge vilkårene oppfylt, er timene bedriftens eget tap.

Prisreglene i § 32 er de studentene får mest bruk for. Følger prisen ikke av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden — gjengs pris — dersom ikke denne prisen er urimelig. Er det gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. To ting følger av den ordlyden, og begge blir oversett. For det første er 15 prosent et YTRE TAK og ikke en rettighet: prisen skal heller ikke overstige overslaget «vesentlig», og også en mindre overskridelse kan være for mye. For det andre gjelder taket ikke dersom en annen prisgrense er uttrykkelig avtalt, eller tjenesteyteren har rett til pristillegg etter § 33. Prosenten regnes av beløpet i overslaget, og en prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift med mindre forbrukeren må antas å ha visst noe annet. Fire prisformer må holdes fra hverandre: bindende fast pris, høyeste pris, prisoverslag og uforpliktende prisantydning — og det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken av dem som ble gitt.

Saken på Karis pult regnes slik: prisoverslaget var 25 000 kroner, og taket ligger 15 % over, altså på 28 750 kroner. Fakturaen på 29 500 kroner ligger 18 % over overslaget. Kunden kan avvise 750 kroner — differansen mellom fakturaen og taket — med mindre bedriften kan påvise tilleggsarbeid etter §§ 9 og 33, eller godtgjøre at det bare var gitt en uforpliktende prisantydning. Hele overskridelsen faller altså ikke bort; kunden må betale opp til taket. Og 15 prosent er ingen rettighet: overskridelsen må også være berettiget, og en telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner. Regnestykket er riktig etter § 32, men det er ikke en garanti: en nemnd kan lande på at også en mindre

overskridelse var for mye, og taket faller bort for den delen som er tilleggsarbeid etter § 33 eller er dekket av en uttrykkelig avtalt prisgrense.

Angreretten — ikke pensum, men den dyreste regelen du kan bomme på

Dette avsnittet har ingen dekning i læreboka og er ikke pensum i kapittel 20. Det står her likevel, fordi det er den regelen som koster en installatør mest penger i praksis. Angrerettloven gjelder ved fjernsalg og ved salg utenom faste forretningslokaler. En befaring hjemme hos kunden treffes direkte, og det samme gjør telefonsalg. Kunden som sier ja på kjøkkenbordet, har altså angrerett.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 21	Angreffristen	Ved avtale om tjeneste utløper angrefristen 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått. Har den næringsdrivende ikke gitt opplysninger om angreretten, utvides fristen med tolv måneder.	Kunden sa ja på kjøkkenbordet. Da løper fristen fra den samtalen — ikke fra den dagen montøren kommer.
§ 12	Oppstart før fristen er ute	Ønsker forbrukeren at arbeidet starter før angrefristen er ute, skal den næringsdrivende kreve at hun uttrykkelig ber om det på et varig medium.	«Bare sett i gang» sagt over telefonen er ikke nok. Det skal stå skriftlig, og det er Nordlys som har ansvaret for å be om det.
§ 22 bokstav c	Når angreretten faller bort	Angreretten faller bort når tjenesten er levert, dersom leveringen begynte med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke OG hun har erkjent at angreretten går tapt. Begge vilkårene må være oppfylt.	Ett kryss er ikke nok. Kunden må både be om oppstart og skjonne hva hun gir fra seg.
§ 26	Hva kunden må betale hvis hun angrer	Angrer forbrukeren etter at arbeidet er startet, skal hun betale et beløp som står i forhold til det som er levert. Men betalingsplikten faller helt bort dersom påkrevde opplysninger manglet, eller hun ikke uttrykkelig ba om at leveringen skulle begynne.	Dette er den dyreste setningen i notatet. Uten skjema og skriftlig oppstartsansmodning kan Nordlys stå igjen uten krav på betaling i det hele tatt — materiell og timer inkludert.

Det er § 26 som er poenget, og den setningen er verdt å lese to ganger. Angrer forbrukeren etter at arbeidet er startet, skal hun betale et beløp som står i forhold til det som er levert. Men betalingsplikten faller helt bort dersom påkrevde opplysninger manglet, eller hun ikke uttrykkelig ba om at leveringen skulle begynne. Dette er den dyreste setningen i notatet. Uten skjema og skriftlig oppstartsansmodning kan Nordlys stå igjen uten krav på betaling i det hele tatt — materiell og timer inkludert.

Kjeden er kort, og hvert ledd i den er noe bedriften selv styrer. Kunden sier ja på befaringen, og fristen på 14 dager begynner å løpe fra den samtalen. Skal montøren starte før fristen er ute, må kunden uttrykkelig be om det på et varig medium — «bare sett i gang» over telefonen holder ikke. Skal angreretten falle bort når jobben er ferdig, må kunden både ha bedt om oppstart og ha erkjent at angreretten går tapt; ett kryss er ikke nok. Mangler noen av delene og kunden angrer etter ti dager, kan bedriften stå igjen uten krav på betaling i det hele tatt — materiell og timer inkludert. Rutinen som fjerner hele risikoen, er enkel: standard angrerettsskjema og en skriftlig oppstartsansmodning i tilbudsmalen.

Arbeidsmiljøloven: kravene til arbeidsmiljøet

Grunnkilde i læreboka: Hjertnes kap. 20.3, avsnittet om de generelle kravene til arbeidsmiljøet. § 4-3 ble skrevet om med virkning fra 1. januar 2026 og lyder ikke lenger som i boka.

Arbeidsmiljøloven har både målsettinger for et sunt arbeidsliv og konkrete kjøreregler for når det oppstår konflikter. De generelle kravene er formulert som mål arbeidsgiveren plikter å arbeide mot, og det er en moderne lovgivningsteknikk: lovreglene informerer om mål og om hvordan man skal nå dem.

§	Regelen	Hva den sier
§ 4-1	Generelle krav til arbeidsmiljøet	Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.
§ 4-2	Tilrettelegging, medvirkning og utvikling	Arbeidstakerne og de tillitsvalgte skal informeres om systemene som brukes til å planlegge og gjennomføre arbeidet, få nødvendig opplæring, og medvirke ved utformingen. Arbeidsgiver skal ivareta faglig og personlig utvikling og gi mulighet for medbestemmelse og variert arbeid.
§ 4-3	Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet	Paragrafen ble skrevet om med virkning fra 1. januar 2026. Arbeidet skal nå organiseres slik at de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene i virksomheten er fullt forsvarlige, og loven navngir hvilke faktorer det gjelder: uklare eller motstridende krav, emosjonelle krav, arbeidsmengde og tidspress, og støtte og hjelp i arbeidet. I tillegg står de eldre kravene: arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas, hun skal ikke utsettes for trakassering — herunder seksuell trakassering — eller annen utilbørlig opptreden, og skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger fra kontakt med andre.

«Fullt forsvarlig» i § 4-1 er ikke det samme som «innenfor forskriften». Loven sier uttrykkelig at standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til enhver tid skal utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Det er en standard som flytter seg, og det er et av de tydeligste eksemplene i pensumet på det som senere i kapitlet kalles lovens ånd.

§ 4-3 om det psykososiale arbeidsmiljøet er den paragrafen i kapitlet som er endret sist. Paragrafen ble skrevet om med virkning fra 1. januar 2026. Arbeidet skal nå organiseres slik at de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene i virksomheten er fullt forsvarlige, og loven navngir hvilke faktorer det gjelder: uklare eller motstridende krav, emosjonelle krav, arbeidsmengde og tidspress, og støtte og hjelp i arbeidet. I tillegg står de eldre kravene: arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas, hun skal ikke utsettes for trakassering — herunder seksuell trakassering — eller annen utilbørlig opptreden, og skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger fra kontakt med andre. Det praktiske i dette er at underbemanning ikke lenger bare er et overtidsspørsmål etter § 10-6. Uklare beskjeder, for mye å gjøre og ingen å spørre er arbeidsmiljøfaktorer loven navngir, og de skal være fullt forsvarlige på samme måte som støy og støv. Tonen på en byggeplass er ikke privat. Den er arbeidsgiverens ansvar, også når det er byggherrens folk som setter den. Og fra 2026 er det ikke bare tonen: uklare beskjeder, for mye å gjøre og ingen å spørre er arbeidsmiljøfaktorer loven navngir.

Arbeidsmiljøloven: ansettelsen

Grunnkilde i læreboka: Hjertnes kap. 20.3.4–20.3.9.

Her er læreboka utdatert på fire punkter, og alle fire gjelder regler en daglig leder i en installasjonsbedrift bruker hvert år. Tabellen under gjengir gjeldende rett. Kolonnen lengst til høyre sier hva læreboka skriver, og når regelen ble endret.

§	Regelen	Slik den lyder i dag	Slik læreboka har det, og når regelen ble endret
§ 14-5	Krav om skriftlig arbeidsavtale	I arbeidsforhold med samlet varighet på mer enn én måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Varer arbeidsforholdet kortere enn én måned, eller er det utleie av arbeidskraft, skal skriftlig avtale inngås umiddelbart.	Avtalen skal være på plass senest innen én måned etter at arbeidsforholdet ble påbegynt. Endret 1. juli 2024.
§ 14-6	Minimumskrav til innholdet i avtalen	Avtalen skal blant annet oppgi partenes identitet, arbeidsplassen, en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, og forhold knyttet til varighet og avlønning. Kravlista ble utvidet med flere obligatoriske opplysninger, blant annet om ordninger for vaktendringer, om rett til kompetanseutvikling arbeidsgiveren eventuelt tilbyr, om ytelser til sosial trygghet og om framgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet.	Samme oppregning uten de nye punktene. Boka skriver selv «en del andre forhold», så den er ikke direkte feil — bare ufullstendig. Endret 1. juli 2024.
§ 14-8	Endringer i arbeidsforholdet	Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Unntak gjelder for endringer som følger av lov, forskrift eller tariffavtale.	Endringer skal tas inn i avtalen innen én måned etter endringen. Endret 1. juli 2024.
§ 14-9	Fast og midlertidig ansettelse	Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Unntakene står i paragrafens andre ledd, og de to viktigste er at arbeidet er av midlertidig karakter, og arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).	Alternativ a gjengis som «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten», og alternativene plasseres i første ledd. Endret 1. juli 2015 for ordlyden, 1. januar 2019 for leddet.
§ 14-16 og § 14-17	Arbeidsreglement	Industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet som sysselsetter mer enn ti arbeidstakere, skal ha arbeidsreglement for arbeidstakere som ikke har ledende eller kontrollerende stilling. Reglementet fastsettes ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte.	Uendret. Læreboka er i tråd med gjeldende rett.

De to fristene henger sammen, og den korteste huskeregelen som er riktig, er denne: sju dager når avtalen opprettes, samme dag når den endres. Etter § 14-5 skal skriftlig arbeidsavtale i arbeidsforhold med samlet varighet på mer enn

én måned foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte, mens korte arbeidsforhold og innleie krever avtale umiddelbart. Etter § 14-8 skal endringer tas inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft, med unntak for endringer som følger av lov, forskrift eller tariffavtale. Begge fristene ble endret 1. juli 2024, som ledd i gjennomføringen av EU-direktiv 2019/1152 om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Kravlista til avtalens innhold i § 14-6 ble utvidet samtidig. En gammel standardkontrakt fra permen på kontoret er derfor ikke lenger nok, og det er et konkret lederansvar og ikke en formalitet. En arbeidsavtale som ikke finnes eller er utdatert, er ikke et papirproblem: den dagen noen er uenige om hva som var avtalt om lønn, arbeidstid eller oppgaver, er det arbeidsgiveren som ikke kan dokumentere noe.

Og det er ikke bare en bevisbyrde. Sammen med de utvidede innholdskravene kom to PRESUMSJONSREGLER, som er den skarpeste sanksjonen i hele avtaleregelvekset. Fra 1. juli 2024 har paragrafen to presumsjonsregler. Har arbeidsgiver ikke opplyst at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse, med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Er stillingens omfang ikke opplyst, skal arbeidstakers påstand om omfanget legges til grunn på samme vilkår. Sagt på norsk: der avtalen tier, tier den i arbeidstakerens favør. Arbeidsgiveren har skrevet dokumentet, og bærer risikoen for det som ikke står der. Reglene står ikke i læreboka, som er skrevet før 1. juli 2024.

Midlertidig ansettelse etter § 14-9 er det punktet der forskjellen mellom boka og loven betyr mest for en konklusjon. Hovedregelen i første ledd er at arbeidstaker skal ansettes fast. Unntakene står i andre ledd, og de to viktigste er at arbeidet er av midlertidig karakter, og arbeid i stedet for en annen eller andre — vikariat. Bokas ordlyd krever i tillegg at arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, og det kravet ble tatt ut av loven 1. juli 2015. Boka stiller altså et strengere vilkår enn loven gjør, og en vurdering som bygger på bokas ordlyd kan derfor ende med at en ansettelse er ulovlig når den etter loven er lovlig. Bokas eget poeng står seg uansett: problemet i praksis er vikaren som brukes over lange perioder eller flyttes rundt i stadig nye vikariater uten å få fast arbeid, og rettspraksis slår hardt ned på slike omgørelser.

Til § 14-9 hører også TREÅRSREGELEN, som ikke står i læreboka, og som er den regelen som gjør prosjektansatte montører faste uten at noen har bestemt det. Har arbeidstakeren vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter bokstav a eller b, eller disse i kombinasjon, skal han anses som fast ansatt. Regelen ble endret med virkning fra 1. januar 2024. I samme runde ble drøftingsplikten flyttet ut av § 14-9 og til ny § 14-14 a. Ruller Nordlys den samme montøren fra entreprise til entreprise, er han altså fast ansatt etter tre år, uansett hva som står i den siste kontrakten. Ingen har fattet et vedtak, og ingen har signert noe — regelen virker av seg selv.

Arbeidsreglement etter §§ 14-16 og 14-17 er tatt med i tabellen fordi Nordlys har 18 ansatte og dermed er over terskelen på ti. Men et forbehold hører med: Nordlys har 18 ansatte, altså over terskelen på ti. Om et elektroinstallasjonsfirma regnes som «industriell virksomhet» eller «handels- og kontorvirksomhet» i lovens forstand, er ikke opplagt, og bør slås opp før plikten framstilles som sikker. Virkeområdet er ett av punktene som ennå ikke er slått opp i primærkilden — se avsnittet om kildestatus bakerst.

Arbeidsmiljøloven: arbeidstid, overtid og feriepengar

Grunnkilde: arbeidsmiljøloven kapittel 10 og ferieloven. Dette avsnittet har ingen dekning i læreboka — se avviksregisteret oppslag 53.

Arbeidstid er ikke behandlet i lærebokas kapittel 20. Reglene står i arbeidsmiljøloven kapittel 10 og i ferieloven, og de hører med her fordi de styrer hverdagen i en installasjonsbedrift mer enn de fleste andre reglene i kapitlet. Regnearket til dette kapitlet regner på dem.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 10-4	Alminnelig arbeidstid	Alminnelig arbeidstid må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.	Nordlys har avtalt 37,5 timer i uka. Loven setter taket, avtalen setter normalen.
§ 10-6	Overtid	Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov, og skal drøftes med de tillitsvalgte. Uten avtale er grensene 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av 52 uker. Er virksomheten bundet av tariffavtale, kan det avtales skriftlig med de tillitsvalgte inntil 20, 50 og 300 timer. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. 48-grensen kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker (§ 10-6 åttende ledd). Overtidsarbeid skal lønnes med et tillegg på minst 40 prosent.	En montør med 212 overtidstimer i året ligger over grensen på 200, men innenfor 300 dersom det er avtalt skriftlig med de tillitsvalgte.
§ 10-8	Daglig og ukentlig arbeidsfri	Arbeidstakeren skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer og minst 35 timer sammenhengende i løpet av sju dager.	En kveldsjobb som slutter klokka 23, gjør at neste arbeidsdag tidligst kan begynne klokka 10.
§ 10-9	Pauser	Arbeidstakeren skal ha minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Er arbeidstiden minst åtte timer, skal pausene til sammen være minst en halv time. Pausen regnes som arbeidstid dersom arbeidstakeren ikke fritt kan forlate arbeidsstedet, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom.	Pausen er ikke en gunst fra formannen. Den er et lovkrav, også når byggherren maser. Og står montøren i et sikringsrom uten pauserom og uten mulighet til å gå, er pausen betalt arbeidstid.
§ 10-12	Unntak	Reglene om arbeidstid gjelder ikke fullt ut for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling.	Kari er daglig leder og faller utenfor. Ronny er formann og gjør det ikke — han har ikke en særlig uavhengig stilling bare fordi han bestemmer over andre.

Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov og skal drøftes med de tillitsvalgte. Fast overtid hver uke året rundt er ikke et særlig og tidsavgrenset behov — det er underbemanning. Grensene uten avtale er 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av 52 uker. De utvidede grensene på 20, 50 og 300 timer forutsetter skriftlig avtale med de tillitsvalgte i en virksomhet som er bundet av tariffavtale. Det er ikke noe som kan avtales med den enkelte montøren, og det er den vanligste misforståelsen.

Pausene i § 10-9 er den regelen som oftest blir behandlet som en gunst fra formannen. Arbeidstakeren skal ha minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Er arbeidstiden minst åtte timer, skal pausene til sammen være minst en halv time. Pausen regnes som arbeidstid dersom arbeidstakeren ikke fritt kan forlate arbeidsstedet, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom. Det siste er ikke en teoretisk situasjon for en elektriker: Pausen er ikke en gunst fra formannen. Den er et lovkrav, også når byggherren maser. Og står montøren i

et sikringsrom uten pauserom og uten mulighet til å gå, er pausen betalt arbeidstid. Vurderingen av om pauserommet finnes, og av om montøren faktisk kan gå, er arbeidsgiverens.

Kostnaden er den andre siden av saken. Med en månedslønn på 40 000 kroner og en avtalt arbeidstid på 37,5 timer i uka blir timelønnen 246,15 kroner. Med alle sosiale kostnader koster en ordinær montørtid bedriften 361,35 kroner. En overtidstime koster 471,78 kroner, altså 31 % mer, fordi overtidstillegget på minst 40 % også drar med seg feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon. Kunden betaler det samme, 890 kroner, og dekningsbidraget faller fra 528,6 til 418,2 kroner — 21 % lavere. Timen lønner seg fortsatt. Poenget er ikke at overtid er dumt, men at det er en beslutning som skal tas med tallet foran seg.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 5	Feriefritidens lengde	Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakeren gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår, og arbeidstakeren plikter å avvikle ferien. Virkedag er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, så lørdag teller — det svarer til fire uker og én dag. Den som fyller 60 år i ferieåret, har rett til seks virkedager ekstraferie.	Nordlys har avtalefestet fem uker. Det er mer enn loven krever, og det er lovlig — loven er et minstekrav.
§ 10	Feriepenger	Feriepengene beregnes av arbeidsvederlaget utbetalt i opptjeningsåret og utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstaker over 60 år MED rett til ekstraferie etter § 5 nr. 2 forhøyes satsen med 2,3 prosentpoeng. Tillegget ytes ikke av den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp.	Med fem ukers avtalefestet ferie blir satsen 12 prosent. Det er den satsen som ligger i budsjettet til Nordlys.

Ferieloven § 5 gir 25 virkedager feriefritid hvert ferieår, og arbeidstakeren plikter å avvikle ferien. Virkedag er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, så lørdag teller — det svarer til fire uker og én dag. Den som fyller 60 år i ferieåret, har rett til seks virkedager EKSTRAFERIE.

Feriepengene beregnes av arbeidsvederlaget utbetalt i opptjeningsåret, og overtidsgodtgjørelse inngår i grunnlaget. Ferieloven § 10 gir 10,2 %, og for den som har rett til ekstraferie etter § 5, forhøyes satsen med 2,3 prosentpoeng til 12,5 %. Merk taket: tillegget ytes IKKE av den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Nordlys har avtalefestet fem ukers ferie, og satsen blir da 12 % — den samme satsen som ligger i budsjettet. Feriepengene er ikke en kostnad som kommer i juni. De opptjenes hver måned og skal avsettes hver måned, og det er den samme innsikten som i Økonomistyring kapittel 9 om budsjettering.

Arbeidsmiljøloven: opphør av arbeidsforholdet

Grunnkilde i læreboka: Hjertnes kap. 20.3.10–20.3.19. Fortrinnsretten i § 15-4, søksmålsfristen i § 15-5 og konsernansvaret i § 15-7 gjelder fra 1. januar 2024 og står ikke i boka.

Oppsigelse er et alvorlig skritt, og loven stiller strenge krav. Rekkefølgen i tabellen er også rekkefølgen i en reell sak: drøfting først, deretter formkrav, saklighetsvurdering, retten til å stå i stillingen, virkninger — og avskjed som den dramatiske varianten.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 15-1	Drøfting før beslutning om oppsigelse	Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, drøfte spørsmålet med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte før beslutning om oppsigelse tas — med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det.	Møtet holdes FØR beslutningen. Holdes det etterpå, er det ikke en drøfting, og det trekker i retning av usaklighet.
§ 15-4	Formkrav ved oppsigelse	Oppsigelsen skal være skriftlig og opplyse om retten til å kreve forhandling, til å reise søksmål og til å fortsette i stillingen, og om fristene som gjelder. Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den siden 1. januar 2024 også opplyse om fortrinnsrett til ny ansettelse etter § 14-2. Arbeidstakeren kan kreve å få oppgitt hvorfor oppsigelsen er gitt. Oppsigelsen får virkning når den er kommet fram til arbeidstakeren.	En oppsigelse gitt muntlig i en bil på vei hjem fra et bygg er ikke en oppsigelse. Den er en formfeil.
§ 15-5	Virkninger av formfeil	Er formkravene ikke fulgt, skal oppsigelsen kjennes ugyldig dersom arbeidstakeren reiser søksmål innen fire måneder, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. Erstatning kan komme i tillegg. Er oppsigelsen gitt muntlig, løper det ingen søksmålsfrist i det hele tatt.	Formfeilen velter en oppsigelse som ellers hadde vært saklig. Det er en dyr måte å spare et skjema på — og den muntlige oppsigelsen i bilen kan hentes fram igjen flere år senere, fordi fristen aldri begynte å løpe.
§ 15-7	Vern mot usaklig oppsigelse	Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Saklighetskravet er en rettslig standard, og innholdet er fastlagt gjennom rettspraksis. Siden 1. januar 2024 gjelder det også på konsernnivå: tilhører arbeidsgiveren et konsern, er oppsigelsen ikke saklig dersom det finnes annet passende arbeid å tilby i andre virksomheter i konsernet.	Den viktigste av alle oppsigelsesreglene. Advarsel, saklig utvelgelse og vurdering av annet passende arbeid hører alle inn under kravet.
§ 15-11	Retten til å fortsette i stillingen	Arbeidstakeren har som utgangspunkt rett til å stå i stillingen til saken er avgjort. Vil arbeidsgiver noe annet, må arbeidsgiver gå til retten.	Bevisbyrden ligger hos bedriften. Det er verdt å vite før en oppsigelse skrives, ikke etterpå.
§ 15-12	Virkninger av usaklig oppsigelse	Er oppsigelsen usaklig, er hovedregelen at den kjennes ugyldig og arbeidstakeren fortsetter i arbeidet. Arbeidstakeren kan i tillegg kreve erstatning, både for tapt inntekt og for selve det å være usaklig oppsagt.	To poster: det målbare tapet, og et beløp for byrden. Nivået på det siste er fastlagt gjennom praksis.

§	Regelen	Hva den sier	Hos Nordlys Elektro
§ 15-14	Avskjed	Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.	Det skal mer til for å avskjedige enn for å si opp. Tyveri på egen arbeidsplass og vold mot arbeidsgiver er eksemplene boka bruker.
§ 15-15	Attest	Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest med navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet. Attest kan også kreves ved avskjed, og arbeidsgiver kan da opplyse om avskjeden uten nærmere angivelse av årsaken.	Attesten er et minimum, ikke en anbefaling. Partene kan bli enige om noe mer.

Formkravene i § 15-4 er utvidet. Oppsigelsen skal fortsatt være skriftlig og opplyse om retten til å kreve forhandling, til å reise søksmål og til å fortsette i stillingen, og om fristene. Er oppsigelsen begrunnet i VIRKSOMHETENS forhold, skal den siden 1. januar 2024 også opplyse om fortrinnsrett til ny ansettelse etter § 14-2.

Virkningen av formfeil i § 15-5 er strengere enn de fleste tror. Er formkravene ikke fulgt, skal oppsigelsen kjennes ugyldig dersom arbeidstakeren reiser søksmål innen fire måneder, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. Erstatning kan komme i tillegg. Er oppsigelsen gitt muntlig, løper det ingen søksmålsfrist i det hele tatt. Det siste er verdt å lese to ganger: Formfeilen velter en oppsigelse som ellers hadde vært saklig. Det er en dyr måte å spare et skjema på — og den muntlige oppsigelsen i bilen kan hentes fram igjen flere år senere, fordi fristen aldri begynte å løpe.

§ 15-7 er uten tvil den viktigste. Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Saklighetskravet er en rettslig standard, og innholdet er fastlagt gjennom rettspraksis — også praksis etter den gamle loven er relevant. Kravet innebærer at begrunnelsen ikke er influert av utenforliggende hensyn, at den er tilstrekkelig tungtveiende, og at det faktiske grunnlaget er korrekt. Ved nedbemanning må utvelgelsen skje på saklig grunnlag, og det må undersøkes om det finnes annet passende arbeid i virksomheten. En person som ikke fungerer i én stilling, kan fungere godt i en annen, og omplassering er derfor en del av saklighetskravet. Siden 1. januar 2024 gjelder dette også på KONSERNNIVÅ: tilhører arbeidsgiveren et konsern, er oppsigelsen ikke saklig dersom det finnes annet passende arbeid å tilby i andre virksomheter i konsernet. Nordlys er ikke et konsern, men mange installasjonsbedrifter er del av ett.

Advarselen er det punktet en framtidig leder får mest bruk for. Har arbeidstakeren ikke fått en advarsel, har hun ikke hatt anledning til å endre atferd, og bør derfor ikke tåle en oppsigelse. Ved avskjed er terskelen høyere: det kreves grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Læreboka bruker tyveri på egen arbeidsplass og vold mot arbeidsgiver som eksempler, og nevner også en sak om nedlasting av pornografisk materiale der retten kom til at avskjed var en uforholdsmessig reaksjon. Det siste eksempelet viser at terskelen er reell.

Etikk — der loven slutter

Grunnkilde i læreboka: Hjertnes kap. 20.4–20.6.

I dagligtale brukes etikk og moral om hverandre. Ordene har ulik språklig opprinnelse — etikk fra gresk ethos, moral fra latin mos — og begge betyr opprinnelig «sed, skikk, vane». På norsk brukes etikk om den teoretiske oppfatningen av hva som er rett og galt, og moral om praksis og handlinger. Vi tenker etisk og handler moralsk. Deskriptiv etikk

gjør rede for hvordan mennesker faktisk tenker og handler; normativ etikk er opptatt av ønsket atferd, av hvordan vi bør innrette oss.

Læreboka varsler i innledningen fire etiske retninger, men behandler i praksis tre: plikketikk, dydsetikk og konsekvensetikk. I oppsummeringen kalles den midterste «sinnelagsetikk», med dydsetikkens innhold. I etikkfaget er sinnelagsetikk og dydsetikk beslektede, men ikke identiske: sinnelagsetikken lar motivet bak handlingen avgjøre om den er god, dydsetikken lar den handlendes karakteregenskaper avgjøre. Her presenteres tre retninger, og den midterste bærer begge navnene. Begge navnene er riktige svar. Formålsetikk behandles som en variant av konsekvensetikk, slik læreboka selv gjør.

Retningen	Spørsmålet den stiller	Hva den går ut på	Styrke og svakhet
Pliktetikk	Er selve handlingen riktig?	Handlingen vurderes mot en norm eller en regel. Kant mente at individet selv, ved sin fornuft, kan komme fram til rett handling. Det kategoriske imperativ sier at handlingen bør kunne opphøyes til en allmenn lov, og at ethvert menneske er et mål i seg selv og ikke bare et middel for andre.	Styrke: Gir klare og direkte anvisninger. Enten «du skal» eller «du skal ikke». Svakhet: Neglisjerer i større grad konsekvensene av handlingen.
Sinnelags- og dydsetikk	Hva slags menneske handler?	Handlingen springer ut av karakteregenskapene og den etiske selvforståelsen til den som handler. Dyd betyr å duge: den er dugende som gjør sakene slik de skal gjøres. Mot, visdom, rettferdighet og måtehold er arven fra antikken; tro, håp og kjærlighet er sentrale kristne dyder.	Styrke: Fanger opp at det finnes situasjoner ingen regel dekker. Svakhet: Sier lite om hva som konkret skal gjøres i den enkelte sak.
Konsekvens- og formålsetikk	Hva blir resultatet?	Blikket flyttes fra handlingen til resultatet. Er konsekvensene gode og handlingen tjener formålet, er handlingen god. Formålsetikken spør om formålet med handlingen er godt eller ondt, og krever en teori om verdier for å kunne svare.	Styrke: Tvinger fram en vurdering av hvem som faktisk blir berørt. Svakhet: Kan lett ende i at målet helliger middelet.

Immanuel Kant er den mest kjente pliktetikeren, og han mente at individet selv, ved sin fornuft, kan komme fram til rett handling. Det kategoriske imperativ har to ledd: enhver handling bør være slik at den kan opphøyes til en allmenn lov, og ethvert menneske er et mål i seg selv og kan derfor ikke reduseres til bare å være et middel for andre. Dyd betyr opprinnelig «å duge»: den er dugende som gjør sakene slik de skal gjøres, og et menneske har dyd når det duger som menneske. De fire dydene mot, visdom, rettferdighet og måtehold er arven fra antikken, mens tro, håp og kjærlighet er sentrale kristne dyder. Konsekvensetikkens åpenbare svakhet er at man lett kan havne i at målet helliger middelet.

Lærebokas eget eksempel er nyttig fordi det ikke har ett riktig svar. En avdeling har for lav bemanning, og de ansatte utsettes for større slitasje enn normalt — enten gjennom mye overtid eller gjennom for høyt tempo. Skal bemanningen økes? Pliktetikken hjelper tilsynelatende ikke, siden det ikke finnes noen regel som pålegger bedriften å ansette flere. Men Kants understrekning av at intet menneske skal lide unødig overlast for at andre skal nå sine økonomiske mål, trekker klart i retning av å øke bemanningen, og det samme gjør budet om nestekjærlighet.

Sinnelags- og dydsetikken trekker samme vei: et godt sinnelag og en høy etisk bevissthet hos den handlende tilsier at bemanningen økes. Konsekvensetikken svarer forskjellig avhengig av formålet — er formålet et bedre arbeidsmiljø, skal bemanningen økes; er formålet størst mulig avkastning, taler det mot.

Boka går et skritt videre, og det skrittet er det viktigste. Man kan tenke seg at økt bemanning svekker lønnsomheten så mye at bedriftens eksistens trues, og at de ansatte da heller vil ha en krevende arbeidssituasjon enn ikke noe arbeid i det hele tatt. I en slik situasjon er den etisk mest forsvarlige beslutningen å ikke øke bemanningen. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt, og etikken kommer derfor ofte på kollisjonskurs med det som er økonomisk rasjonelt der og da. Det som ved første øyekast ser ut som kynisme hos en beslutningstager, kan i neste omgang framstå som et bortimot uløselig etisk dilemma.

Til slutt skillet mellom lovens ånd og lovens bokstav. Lover er ofte minimumsstandarder og resultat av politiske kompromisser, og de etiske føringene kan derfor være vage. Man kommer normalt et godt stykke videre i en beslutningsprosess dersom man med utgangspunkt i lovteksten også tar inn over seg intensjonene bak loven. Retningen går bare én vei: ånden kan kreve mer av deg enn bokstaven, aldri mindre.

Sammenhengen med Nordlys Elektro AS — og med resten av pensumet

Dette er det siste kapitlet i LØM-pensumet, og Nordlys Elektro AS har vært casebedriften gjennom alle 30 kapitlene i de tre søylene. Det er verdt å se hva de til sammen sier.

Søyle	Kapitler	Vi begynte med	Vi endte med
Økonomistyring	kap. 1–10	Selskapsformen. Kari og Tom valgte aksjeselskap i 2019.	Investeringsanalysen som sier om det lønner seg å kjøpe feilsøkings- og termograferingsutstyr til 480 000 kroner.
Markedsføring	kap. 1–10	Hva et marked er, og hvorfor Nordlys ikke selger til «alle».	Markedsplanen som binder segment, produkt, pris, distribusjon og påvirkning sammen.
Organisasjon og ledelse	kap. 11–20	Hva en organisasjon er, og hvorfor 18 mennesker ikke organiserer seg selv.	Lovene som rammer det hele inn — og etikken der loven slutter.

I Økonomistyring kapittel 1 valgte Kari Nordlund og Tom Berg aksjeselskap som selskapsform, og det valget bestemte hvem som hefter for hva. Deretter lærte dere å lese resultatet og balansen, å regne på en jobb før den ble tatt, og å budsjettere og vurdere en investering. Markedsføringen forklarte hvorfor kundene ringer akkurat Nordlys, hva de er villige til å betale, og hvordan prisen henger sammen med alt det andre. Organisasjon og ledelse forklarte hvorfor 18 mennesker ikke organiserer seg selv: strukturen, det som skjer inne i den, ledelsen, personalarbeidet og til slutt kulturen, som avgjør om noe av resten virker.

Og så dette kapitlet, som rammer alt inn. Kari kan ikke velge bort arbeidsmiljøloven fordi bedriften har en god kultur. Hun kan ikke markedsføre seg fritt fordi tallene er stramme. Selskapsformen ga rammen, tallene viste om det gikk rundt, markedet forklarte hvorfor kundene kom, og organisasjonen forklarte hvorfor arbeidet ble gjort. Lovene setter de ytre grensene — og der loven slutter, og den slutter tidligere enn de fleste tror, begynner etikken og skjønnnet. Det er det siste og viktigste en framtidig daglig leder tar med seg fra dette emnet.

Kildestatus — hva som er kontrollert, og hva som ikke er det

Dette avsnittet hører ikke til pensum. Det står her fordi et sammendrag som gjengir lovregler, skylder leseren å si hvor reglene er hentet fra, og hvor sikre de er. Kontrollrunden ble gjennomført 10. september 2026.

Det viktigste forbeholdet først: Lovdata lot seg IKKE lese maskinelt i denne runden. Alle oppslag mot lovdata.no ble avvist, både for dokumentrot og for enkeltparagrafer, og for alle lovene. Ingen paragraf i dette sammendraget er derfor lest i Lovdatas egen konsoliderte lovtekst. Det betyr ikke at innholdet er feil — det betyr at kildene er andre, og at du skal vite hvilke.

BEKREFTET MOT VEDTATT LOVTEKST hos Stortinget, altså mot primærkilde: § 14-5 sju dager, § 14-6 sytten punkter og presumsjonsreglene, § 14-8 samme dag, § 14-9 treårsregelen, § 15-4 fortrinnsrett, § 15-7 konsernansvar. Disse kan brukes som de står.

BEKREFTET MOT ETATSKILDE — Arbeidstilsynet og Forbrukertilsynet — altså riktig innhold, men ikke lest ordrett i lovteksten: § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 10-4, § 10-6, § 10-8, § 10-9, § 10-12, § 15-1, § 15-5, § 15-11, § 15-14, § 15-15, ferieloven § 5 og § 10, markedsføringsloven § 2 til § 18, angrerettloven § 12, § 21, § 22 og § 26.

MÅ SLÅS OPP MANUELT før noe av dette gjengis som en presis regel, for eksempel i en besvarelse: håndverkertjenesteloven §§ 5, 7, 9, 32 og 33 — ordlyd; arbeidsmiljøloven § 14-16 og § 14-17 — virkeområde; unntaket i § 14-8 for lov, forskrift og tariffavtale; innholdet i endringen av § 4-1 fra 1. juli 2026; ikrafttreddelsen av LOV-2026-06-19-34; lotterilovens vilkår for markedsføringskonkurranser.

Merk særlig at ordlyden i håndverkertjenesteloven ikke er verifisert mot primærkilde. Regnestykket på 25 000 kroner og 15 % er riktig etter § 32, men prosenten er et ytre tak og ikke en rettighet, og taket faller bort ved uttrykkelig avtalt prisgrense eller pristillegg etter § 33. Reglene om grønn markedsføring trådte i kraft 27. september 2026, samme dag som direktivet gjelder i hele EU og EØS.

Full oversikt over kilder, hentdato og åpne spørsmål står i lærernotatet «00_Felles/LOM_Juridisk_kildegrunnlag_Laerer». Regelen for deg som student er den samme som for læreren: er du usikker på en ordlyd, slå den opp på lovdata.no. Ikke gjett, og ikke siter dette sammendraget.

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).